

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

APPEL D'OFFRES OUVERT SIMPLIFIE SUR OFFRE DES PRIX N° : 09 /2026/BG/PG

Marché n°/2026/BG/PG

Objet : Achat de fournitures de bureau destinées aux services et postes de commandement relevant de la Province de Guercif

En application de l'alinéa 1 paragraphe 3 de l'article 19 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés publics.



Article 1 : Objet du règlement de consultation

Le présent règlement de consultation concerne l'appel d'offres ouvert simplifié sur offres des prix ayant pour objet : Achat de fournitures de bureau destinées aux services et postes de commandement relevant de la Province de Guercif.

Il a été établi en vertu des dispositions de l'article 21 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux Marchés publics.

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par le décret des marchés publics précité. Toute disposition contraire au décret des marchés publics précité est nulle et non avenue.

Seules, sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l'article 21 et autres articles du décret n°2-22-431 précité tel qu'il a été modifié et complété.

Article 2 : Maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrages du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est : Le Gouverneur de la Province de Guercif ou son représentant.

Article 3 : Composition du dossier d'appel d'offres

Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret n°2-22-431, le dossier d'appel d'offres doit comprendre :

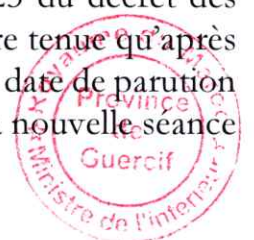
- a – Une copie de l'avis d'appel d'offres
- b - Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales
- c - Le modèle de l'acte d'engagement
- d - Le modèle du bordereau des prix et du détail estimatif
- e- Le modèle de la déclaration sur l'honneur
- f- Le présent règlement de la consultation

Article 4 : Modification dans le dossier d'appel d'offres

Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret n°2-22-431, à titre exceptionnel, des modifications peuvent être introduites dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Si des modifications sont introduites dans le dossier d'appel d'offres, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 22 du décret des marchés publics précité, elles seront communiquées par voie électronique via le portail des Marchés publics à tous les concurrents ayant téléchargé ce dossier.

Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité et au plus tard **sept jours** avant la date de la séance d'ouverture des plis. Passé ce délai, le maître d'ouvrage doit, par avis rectificatif, reporter la date de la séance d'ouverture des plis.

Lorsque ces modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe I-2 de l'article 23 du décret des marchés publics précité. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue qu'après l'expiration d'un délai minimum de 10 (dix) jours à compter du lendemain de la date de parution de l'avis rectificatif dans le dernier support de publication sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.



Les concurrents ayant téléchargés le dossier d'appel d'offres doivent être informés des modifications qui y ont été apportés et de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas échéant.

Article 5 : Retrait des dossiers d'appel d'offres

Le dossier d'appel d'offres doit être téléchargé à partir du portail des marchés publics accessible à l'adresse : **www.marchespublics.gov.ma**.

Article 6 : Demande d'éclaircissement et d'informations des concurrents

Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n°2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (08 Mars 2023), relatif aux marchés publics, tout concurrent peut demander, par lettre transmise par tout moyen pouvant donner date certaine, de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins **(07) jours** avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Selon le même délai, les concurrents peuvent également demander tout éclaircissement ou renseignement concernant le dossier d'appel d'offres par voie électronique via le portail des marchés publics et ce, conformément à l'arrêté du Ministre délégué auprès de la Ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget n°1692-23 du 4 hijja 1444 (23/06/2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics.

Le maître d'ouvrage doit répondre, dans les mêmes formes, à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue, au plus tard 3 jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier doit être communiqué, le même jour et dans les mêmes formes, aux autres concurrents ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et aux membres de la commission d'appel d'offres. Cet éclaircissement ou renseignement est mis à la disposition de tout concurrent potentiel dans le portail des marchés publics.

Article 7 : Conditions requises des concurrents

Conformément aux dispositions de l'article 27 du décret 2-22-431 relatif aux marchés publics :

1- Seules peuvent participer au présent appel d'offres les personnes physiques ou morales qui :

- justifient des capacités juridiques, techniques et financière requises.
- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement des créances publiques.
- sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un autre régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes.
- exercent l'une des activités en rapport avec l'objet du marché.

2- Ne sont pas admis à participer au présent appel d'offre :

- les personnes en liquidation judiciaire.
- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente.



- les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'exclusion temporaire ou définitive prise conformément aux dispositions de l'article 152 du décret 2-22-431.
- les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans un même marché
- les prestataires de services ayant contribué à la préparation du dossier d'appel d'offres concerné.

Article 8 : Contenu des dossiers et justification des capacités et des qualités des concurrents

I-Pièces communes à tous les concurrents :

Conformément aux dispositions des articles 28 et 30 du décret 2-22-431 précité, chaque concurrent doit présenter un dossier administratif et un dossier technique.

A- Un dossier administratif comprenant :

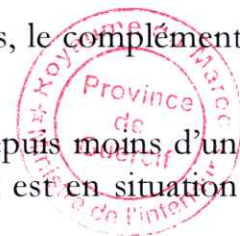
1- Pour chaque concurrent au moment de la présentation des offres :

- La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :
 - S'il s'agit d'un auto-entrepreneur ou d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée
 - S'il s'agit d'un représentant du concurrent, celui-ci doit présenter selon le cas :
 - Une copie certifiée conforme de la procuration légalisée, lorsqu'il agit au nom d'une personne physique ;
 - Un extrait des statuts de la société et/ou copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal de l'organe compétent lui conférant le pouvoir d'agir au nom de cette société ;
 - L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant.
 - S'il s'agit d'une coopérative ou d'une union de coopératives, la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom de la coopérative ou de l'union de coopératives.
- La déclaration sur l'honneur qui doit comporter les mentions prévues à l'article 29 du décret 2- 22-431
- L'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu. Cette pièce doit être constituée de manière dématérialisée via le portail des marchés et ce conformément aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté du ministre délégué auprès de la Ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget n°1692-23 du 4 hijja 1444 (23/06/2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics.
- Pour les groupements : En plus des pièces mentionnées aux alinéas a), b) et c) ci-dessus, la convention constitutive du groupement prévu à l'article 150 du décret 2-22-431, ou sa copie certifiée conforme.

2- Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées à l'article 43 du décret 2-22-431.

Il doit présenter, dans le délai imparti fixé par la commission d'appel d'offres, le complément du dossier administratif comprenant les pièces suivantes :

- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation



fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que prévue à l'article 27 du décret 2- 22-431. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

- b- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale ou par tout autre organisme de prévoyance sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers l'organisme concerné.
- c- Une copie du certificat d'immatriculation au registre de commerce (modèle 9) pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation au registre de commerce en vertu de la législation en vigueur.

La date de production, au maître d'ouvrage, des pièces prévues aux a, b et c, ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

II- Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1- Au moment de la présentation de l'offre :

Outre le dossier technique et les pièces du dossier administratif prévues aux b) et c) de l'alinéa 1 du I-A du présent article, une copie du texte l'habilitant à exercer les missions en relation avec les prestations objet du marché.

2- S'il est envisagé de lui attribuer le marché :

- a- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant qu'il est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que prévue à l'article 27 du décret 2-22-431. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé. Cette attestation n'est exigée que des établissements publics soumis à l'impôt.
- b- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale ou par tout autre organisme de prévoyance sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers l'organisme concerné ;

La date de production, au maître d'ouvrage, des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

III- Lorsque le concurrent est une coopérative ou une union de coopératives, il doit fournir :

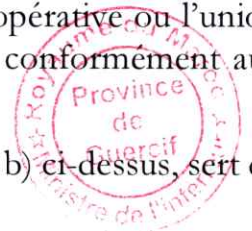
1- Au moment de la présentation de l'offre :

Outre le dossier technique et les pièces du dossier administratif prévues aux b) et c) de l'alinéa 1 du I-A du présent article, l'attestation d'immatriculation au registre local des coopératives.

2- S'il est envisagé de lui attribuer le marché :

- a- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant qu'il est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que prévue à l'article 27 du décret 2-22-431. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle la coopérative ou l'union de coopératives est imposée.
- b- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que la coopérative ou l'union de coopératives est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus.

La date de production, au maître d'ouvrage, des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus, sert de base pour l'appréciation de leur validité.



IV- Lorsque le concurrent est un auto-entrepreneur, il doit produire :

1- Au moment de la présentation de l'offre :

Outre le dossier technique et les pièces du dossier administratif prévues aux b) et c) de l'alinéa 1 du I-A du présent article, l'attestation d'immatriculation au registre national de l'auto-entrepreneur ou sa copie certifiée conforme à l'original, délivrée depuis moins d'une année.

2- S'il est envisagé de lui attribuer le marché :

Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que prévu à l'article 27 du décret 2-22-431. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle l'auto-entrepreneur est imposé.

La date de production, au maître d'ouvrage, de cette pièce sert de base pour l'appréciation de leur validité.

B- - Un dossier technique comprenant :

Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant, le cas échéant, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles il a participé, avec précision de la qualité de sa participation ;

C- Offre financière :

Ce dossier doit comprendre :

- a- L'acte d'engagement
- b- Le bordereau des prix-détail-estimatif des prestations, établi conformément au modèle joint au CPS.

D-Le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou par la personne habilitée par lui à cet effet et portant la mention « lu et accepté »

E-Le règlement de consultation paraphé et signé par le concurrent ou par la personne habilitée par lui à cet effet et portant la mention « lu et accepté »

Article 9 : Monnaie de formulation des offres

Conformément aux dispositions de l'article 21 du Décret N° 2-22-431 précité. Le dirham Marocain est la monnaie dans laquelle doivent être exprimés les prix des offres présentées par les concurrents.

Article 10 : Langue d'établissement des pièces

Les pièces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents, doivent être établies en langue française.

Article 11 : Présentation des dossiers des concurrents :

1- Pour chaque concurrent au moment de la présentation des offres :

Conformément aux dispositions de l'article 141 du décret n°2-22-431 et l'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hja 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics, les plis des concurrents doivent être déposés par



voie électronique au portail Marocain des Marchés publics (www.marchespublics.gov.ma) en deux enveloppes distinctes :

a- La première enveloppe :

Comprend, outre les pièces du dossier administratif et technique, le cahier des prescriptions spéciales et le règlement de consultation.

b- La deuxième enveloppe :

Comprend l'offre financière du concurrent, comportant l'acte d'engagement et le bordereau des prix détail estimatif

Les concurrents doivent transmettre leurs dossiers par voie électronique au portail Marocain des Marchés publics (www.marchespublics.gov.ma) au Maître d'ouvrage, selon les dispositions des articles 12, 13 et 14 de l'arrêté du Ministre délégué auprès de la Ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget n°1692-23 du 4 hijja 1444 (23/06/2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics.

2- Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché dans les conditions fixées à l'article 43 du décret n° 2-22-431 précité :

Le complément de dossier et les éléments de réponse du concurrent doivent être produits conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté du Ministre délégué auprès de la Ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget n°1692-23 du 4 hijja 1444 (23/06/2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics.

Article 12 : Dépôt des plis des concurrents

Conformément aux dispositions des articles 135 et 141 du décret n°2-22-431 et aux dispositions de l'arrêté du Ministre délégué auprès de la Ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget n°1692-23 du 4 hijja 1444 (23/06/2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics. Les concurrents doivent transmettre leurs dossiers par voie électronique via le portail marocain des marchés publics (www.marchespublics.gov.ma).

Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, chaque pièce est signée, électroniquement, par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter, à l'exception des pièces dématérialisées.

Article 13 : Retrait des plis

Le retrait des plis s'effectue également par voie électronique conformément aux dispositions de l'arrêté du Ministre délégué auprès de la Ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget n°1692-23 du 4 hijja 1444 (23/06/2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions prévues par l'article 14 de l'arrêté du Ministre délégué auprès de la Ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget n°1692-23 du 4 hijja 1444 (23/06/2023) précité et avant la date limite de remise des plis.

Article 14 : Délai de validité des offres

Conformément à l'article 143 du décret précité les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante jours (60 jours) qui commence à courir, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.



Toutefois, lorsque la commission d'appel d'offres considère qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer son choix pendant le délai de validité des offres prévu à l'alinéa précédent, le maître d'ouvrage saisit les concurrents concernés, avant l'expiration de ce délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, en vue de leur demander une prorogation du délai de validité des offres d'une durée supplémentaire qu'il fixe.

A cet effet, le maître d'ouvrage fixe aux concurrents concernés une date limite pour faire connaître leurs réponses. Dans ce cas :

a- Les concurrents ayant donné, dans les mêmes formes, leur accord à la demande de prorogation, avant la date limite de réponse fixée par le Maître d'ouvrage, restent engagés pendant le délai supplémentaire convenu.

b- Les concurrents qui n'ont pas donné leur accord à la demande de prorogation ou qui n'ont pas répondu dans le délai qui leur est imparti sont libérés de leurs engagements vis-à-vis du maître d'ouvrage et mainlevée leur est donnée de leur cautionnement provisoire, au plus tard 48 heures à compter de la date limite de réponse fixée par le Maître d'ouvrage.

c- Dans le cas où aucun des concurrents n'a donné son accord à la demande de prorogation ou n'a répondu dans le délai qui lui est imparti, mainlevée lui est donnée de leur cautionnement provisoire, au plus tard 48 heures à compter de la date limite de réponse fixée par le Maître d'ouvrage. Dans ce cas, il est procédé à l'annulation de la procédure.

Article 15 : Dépôt et examen des échantillons

Conformément aux dispositions des articles 37 et 43 du décret n° 2-22-431, le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché objet du présent appel d'offres doit déposer dans le délai imparti fixé par la commission d'appel d'offres, au Bureau des Marchés de la DBM de la Province de Guercif, les échantillons de tous les articles dont les caractéristiques sont définies dans le bordereau des prix détail estimatif du présent appel d'offres.

L'examen et l'évaluation des échantillons se feront conformément aux dispositions des paragraphes 08 et 09 du chapitre II de l'article 43 du décret sus visé.

Aucun échantillon n'est accepté au-delà du délai fixé par la commission d'appel d'offres.

NB : Les échantillons de mauvaise qualité seront rejetés par la commission d'appel d'offres et entraînera l'écartement du concurrent les ayants déposé.

Article 16 : Lutte contre la fraude, la corruption et le conflit d'intérêts

Le fournisseur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des actes de corruption, à des manœuvres frauduleuses, et à des pratiques collusoires, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation et d'exécution du marché.

Le fournisseur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Tout intervenant dans les procédures de passation des marchés, à quelque titre que ce soit, doit préserver son indépendance vis-à-vis des concurrents et s'abstenir d'accepter de leur part tout avantage ou gratification ou d'entretenir avec eux toute relation de nature à compromettre son objectivité et son impartialité.



Tout membre d'une commission d'appel d'offres, ou d'une sous-commission et toute autre personne appelée à participer aux travaux de ces commissions sont tenus d'informer le président de tout conflit d'intérêts dans lequel ils pourraient être, directement ou indirectement, impliqués.

Le membre ou la personne qui se trouve dans une situation de conflit d'intérêts doit s'abstenir, d'intervenir, de quelque manière que ce soit, dans la procédure de passation du marché public concerné.

Au sens du présent article, on entend par conflit d'intérêts tout conflit né d'une situation dans laquelle tout intervenant dans la procédure de passation du marché objet du présent appel d'offres à un intérêt de nature à affecter l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou missions.

Article 17 : Examen et évaluation des offres des concurrents.

Les offres sont examinées et évaluées conformément aux dispositions des articles 39 ; 42 ; 43 et 44 du décret n°2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (08 Mars 2023) relatif aux Marchés publics.

Les offres seront jugées sur la base de l'offre financière sous réserve de vérifications et application, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 44 du décret sus visé.

L'offre la plus avantageuse est la mieux distante par rapport au prix de référence stipulé à l'article 44 du décret sus visé.

<u>Le Maître d'ouvrage</u>  P.Le Gouverneur et P.O Le Secrétaire Général Signé : Fouad BOUMLIK	<u>Le Fournisseur</u>
---	-------------------------------------